



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/97/2018, 3/303/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד מפקחת על רישום מקרקעין
ציפי קוינט שילוני

נציגות הבית המשותף ברחוב תל חי 13 על ידי דביר הספל

תובעת

באמצעות ב"כ: עו"ד משה היקלי
פנחס החוצב 37, באר שבע

נגד

סאדי קליין

נתבע

באמצעות ב"כ: עו"ד רון הרפז
גרניט 5, פתח תקווה

סאדי קליין

בתיק:
3/303/2018

תובע שכנגד

באמצעות ב"כ: עו"ד רון הרפז
גרניט 5, פתח תקווה

נגד

דביר הספל יו"ר הנציגות ברחוב תל חי 13

נתבע שכנגד

באמצעות ב"כ: עו"ד משה היקלי
פנחס החוצב 37, באר שבע

פסק דין

עניינה של התביעה – הסגת גבול ושימוש ייחודי שעושה הנתבע בשטחים משותפים. עניינה של התביעה שכנגד – פטור יו"ר הנציגות מתשלום דמי אחזקת הרכוש המשותף והשבת כספים לקופת הנציגות.

א. רקע:

1. ענייננו בבית משותף ברחוב תל חי 13 באשדוד המצוי במקרקעין הידועים כגוש 2649 חלקה 4 (להלן: "הבית המשותף"). הבית המשותף מורכב משלושה מבנים בהם 120 דירות כאשר מבנה 1 מחולק ל-4 אגפים, עניינן של התביעה דנן ושל התביעה שכנגד באגף 1 המצוי במבנה 1 של הבית המשותף. באגף זה 26 דירות. התובעת, על פי הנטען בכתב התביעה, היא נציגות הבית המשותף ומיוצגת על ידי יו"ר הנציגות מר דביר הספל. הנתבע הוא בעל הזכויות



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/303/2018, 3/97/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בדירה הידועה כחלקת משנה 1 בבית המשותף. התובע שכנגד הוא הנתבע בתביעה העיקרית והנתבע שכנגד הוא יו"ר הנציגות, מר דביר הספל, באופן אישי (להלן: "הספל"). הנתבע והתובע שכנגד יכונה להלן גם: "קליין".

2. יצוין כי התביעה והתביעה שכנגד במקורן הוגשו באופן רחב וכללו עניינים נוספים. בהחלטתי מיום 7.2.19 הוריתי על מחיקת חלקים נרחבים משתי התביעות וזאת כיון שהמדובר היה בנושאים אשר אינם מצויים במסגרת סמכותי כמפקחת על רישום מקרקעין. הנושאים שנותר להכריע בהם כעת יפורטו להלן:

תביעה ראשית:

א. השתלטות הנתבע על המרחב המוגן ועל חדר המשאבות ואחסון ציוד אישי גדול ומסיבי בחדרים אלו.

ב. בניית "גלריה" על חשבון רכוש משותף.

התביעה שכנגד:

א. השבת סכום של 7,000 ש"ח לקופת הוועד בגין דמי ועד שלא שולמו על ידו בשל פטור שקיבל שלא כדין.

ב. השבה לקופת הוועד של 12,000 ש"ח בגין השכרת מחסן המהווה רכוש משותף תוך שהכספים שהתקבלו בתמורה נותרו בכיסו של הנתבע שכנגד.

טענות הצדדים בתמצית:

תביעה עיקרית

טענות התובעת

3. לטענת התובעת הנתבע משתלט ועושה ככל העולה על רוחו בשטחים המשותפים של הבית המשותף, ובכלל זה, הנתבע עושה שימוש במרחב המוגן של הבית המשותף לצרכיו האישיים בתוך כך נטען כי הנתבע נעל את הממ"ד והפך אותו למחסנו הפרטי. כן נטען כי הנציגות ובעלי דירות נוספים פנו לנתבע במסגרת אסיפת דיירים מיום 26.12.17 בה נכח הנתבע, בכדי שיפנה את הממ"ד אך נענו בסירוב.

4. עוד נטען על ידי התובעת כי הנתבע השתלט גם על חדר המשאבות בבית המשותף, החליף את המנעול בחדר זה כך שרק הוא או חז במפתח והוא מאחסן בו מקרר תעשייתי, כלי נגינה ואף אופניים חשמליים שגם נטענות שם על ידו. התובעת טענה כי טעינת אופניים חשמליים בחדר המשאבות מהווה סכנה של ממש כיוון שמדובר בחדר "רטוב".

5. כן טענה התובעת כי הנתבע החליט לבצע שינוי במבנה הבית המשותף ובנה לעצמו ולשימוש הפרטי מעין גלריה הבנויה על רכוש משותף. הנתבע ריצף שטח זה וסגר אותו



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/97/2018, 3/303/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בחלונות אלומיניום. כן נטען כי אל החדר האמור יצר הנתבע מעבר בלעדי מדירתו הפרטית, כך שסיפח לדירתו שטח המהווה רכוש המשותף וזאת בלא שניתנה לו הסכמת בעלי הדירות בבית המשותף הנדרשת על פי חוק.

טענות הנתבע

6. לטענת הנתבע יש לסלק את התביעה על הסף כיוון שמר דביר הספל התובע בשם הנציגות אינו משמש יו"ר הנציגות של הבית המשותף. כן נטען כי מר הספל לא נבחר או מונה כדין לשמש יו"ר הנציגות והוא מינה עצמו לתפקיד. עוד טען הנתבע כי מר הספל הציג פרוטוקול מיום 26.12.17 אך לא הציג "פרוטוקול בחירות" המאשר בחירתו ליו"ר הנציגות. לפיכך לא ניתן להותיר את התביעה על כנה.

7. עוד טען הנתבע באשר לממ"ד כי הוא עושה בו שימוש מעת לעת בזכות, ברשות ובתמורה. באשר לחדר המשאבות טען הנתבע כי הוא עושה בו שימוש בזכות וברשות ומבלי למנוע מבעל דירה אחר בבית המשותף שימוש בחדר המשאבות.

8. אשר לגלריה טען הנתבע כי אין מדובר בשטח משותף. לחילופין טען כי ככל שיתברר כי הגלריה היא חלק מן הרכוש המשותף יעשה הנתבע את הנדרש בכדי להצמיד חלק זה לדירתו.

תביעה שכנגד

טענות התובע שכנגד

9. במסגרת התביעה שכנגד טען קליין כי הספל ניצל את היותו יו"ר הנציגות ונמנע מלשלם לחברה המתחזקת (חברת "מגפיקס") את חלקו בגין הוצאות אחזקת הבית המשותף, זאת למשך תקופה של שנתיים לפחות.

10. עוד נטען כי הספל התקשר עם צד ג' בחוזה להשכרת מחסן (לסופרמרקט) המהווה רכוש משותף ומצוי, כך על פי תצהירו של קליין מיום 26.1.20 (סעיף 3 לתצהיר), במתחם בניין 5. את דמי השכירות טען קליין, הותיר הספל בכיסו ולא העבירם לקופת הנציגות כפי שהיה עליו לעשות.

טענות הנתבע שכנגד

11. לטענת הספל הוא נבחר כדין לנציגות הבית המשותף, הן לנציגות מתחם הבניינים והן לנציגות האגף הספציפי (תל-חי 13). לראיה צירף הספל לכתב ההגנה פרוטוקולי אסיפה כללית המצביעים על בחירתו מיום 5.4.13 ומיום 2.4.16 בהתאמה (הפרוטוקולים צורפו כנספחים א' ו-ב' לכתב ההגנה שכנגד).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/303/2018, 3/97/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

12. אשר לטענה לפיה הספל לא שילם את דמי הוועד שהיה עליו לשלם, טען הספל כי בשל תפקודו והשקעתו הוצע לו על ידי יו"ר ועדי הבניינים במתחם לפטור אותו מתשלום זה, הצעה זו נתקבלה פה אחד ביום 15.10.14 (פרוטוקול ישיבת ועדי הבניינים מיום 15.10.14 צורף כנספח י' לכתב ההגנה המתוקן).

13. אשר להשכרת המחסן לסופרמרקט המצוי במתחם בניין 5 באגף 1, טען הספל כי ביום 14.10.15 הוחלט פה אחד במסגרת ישיבת חברי הוועדים במתחם להשכיר את המחסן לסופרמרקט הסמוך למתחם הבניינים בעבור 500 ש"ח לחודש, כאשר ההכנסות מן השכירות יוקצו לשדרוג בניינים 5 ו-7 (פרוטוקול הישיבה צורף כנספח י' ומפרט הוצאות השכירות צורף כנספח יא' לכתב ההגנה שכנגד). כן טען קליין כי דמי השכירות שנתקבלו בסך 12,000 ש"ח הועברו כתמורה להתקנת מצלמות במתחם אך כיוון שסכום זה לא הספיק לכן שילם קליין מכיסו את יתרת התשלום, כך לטענתו.

14. ביום 23.7.19 ערכתי ביקור בבית המשותף מושא התביעה, להלן יפורטו ממצאי הביקור:

"במהלך הביקור שנערך היום בבית המשותף ברחוב תל חי 13 באשדוד, הראו לי הצדדים שלושה מוקדים המהווים את לב התביעה שהוגשה על ידי הנציגות:

1. הנתבע הרחיב את דירתו כך שבנה חדר בבנייה קלה על גבי גשר לבניין הצמוד, ופתח אליו פתח מדירתו. הצדדים הראו לי בנייה זו מבחוץ.
 2. מרחב מוגן המהווה רכוש המשותף לשיטת התובע ובו מאוחסן בעיקר ציוד של הנתבע (מקרר גלילות וכן בקבוקי שתייה ארוזים).
 3. חדר משאבות המהווה רכוש משותף ובו מאוחסן ציוד של הנתבע - בדומה למרחב המוגן - מקרר גלילות וכן אריזות בקבוקי שתייה.
- יצוין כי מדובר בבית משותף המורכב משלושה מבנים כאשר המבנה הראשון מחולק לארבעה אגפים. הסכסוך דנן עניינו באגף 1 של מבנה 1 (תל חי 13). התיק ייקבע להגשת תצהירים ולהוכחות."

ב. דיון והכרעה:

15. ראשית אדון בטענה לפיה הספל אינו חלק מן הנציגות ועל כן לא היה רשאי להגיש תביעה בשם הנציגות. דין טענה זו להידחות. מן הראיות המונחות בפניי עולה כי הספל נבחר כדין לכהן כיו"ר הנציגות בבית המשותף דנן (בנין 13), וזאת ניתן ללמוד מהמסמך אותו צירף לכתב ההגנה שכנגד מיום 2.4.16 הנושא את הכותרת "בחירות ועד בית לבניין שד' תל-חי 13". מסמך זה מצביע על בחירתו של הספל כיו"ר הנציגות. זאת ועוד, הנתבע הכיר בהיות הספל חלק מהנציגות ואף פעל מולו בכובעו כנציגות, זאת ניתן ללמוד מעדותו של הנתבע, ראו עמ' 19 לפרוטוקול, שורות 2-6:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/303/2018, 3/97/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"ש. איך הגעת למסקנה שזה בחירות?"

ת. כדי להסביר לך אני צריך ללכת כמה שנים אחורה. אני הייתי דייר כמו כל הדיירים בבניין מאז שאני שם, לפחות עשר שנים אם לא יותר. אני בבניין אף פעם לא עניין אותי אם יש ועד אם הוא חוקי או לא, ידעתי שדביר מטפל בדברים והיה לי גם הכי נוח לחשוב ככה כי זה היה כיף לדעת שיש אדם שמטפל בדברים. " (ההדגשה אינה במקור).

16. כעת אפנה לדון בטענות לגבי השימוש שעושה הנתבע במרחב המוגן ובחדר המשאבות. שימוש סביר ברכוש משותף הוגדר בפסיקה כשימוש רגיל וסביר לפי תנאי המקום והזמן, התואם את ייעודו של הרכוש המשותף ואשר איננו מונע שימוש דומה מאחרים (ראה: ע"א 549/73, וינטרס ואח' נ' זמורה ואח' (להלן: "פס"ד וינטרס"), כח (1) 645, המ' 163/81, בודנוף נ' נציגות הבית ברח' שחראי 14-18, פ"ד לה (4) 277). שימוש סביר כאמור אינו מצריך את הסכמת מי מבעלי הדירות האחרים: "כל שימוש מותר גם בלי החלטה של האסיפה הכללית, ובלבד שהוא רגיל וסביר לפי תנאי המקום והזמן ואינו מונע שימוש דומה מאחרים" (פס"ד וינטרס). מעברו השני של השימוש הסביר עומד השימוש הייחודי המונע שימוש דומה מבעלי הדירות אחרים בבית המשותף. שימוש זה ברכוש המשותף מצד בעל דירה מצריך הסכמת בעלי הדירות כולם.

17. קל להבחין כי השימוש אותו עושה הנתבע במרחב המוגן ובחדר המשאבות איננו שימוש סביר ברכוש המשותף זאת כיון שהוא אינו תואם את יעוד החדרים הללו. למעלה מכך קל אף להבחין כי שימוש זה עולה כדי שימוש ייחודי ברכוש משותף, המצריך הסכמת בעלי הדירות כולם.

18. מביקורי בנכס עולה כי הנתבע מאחסן במרחב המוגן ובחדר המשאבות ציוד רחב מימדים דוגמת מקרר ארטיקים (בשני החדרים) שימוש זה עולה כדי שימוש ייחודי ברכוש משותף שהרי לא יכולים בעלי הדירות האחרים לאחסן אף הם ציוד בגודל דומה שעה שהנתבע עושה זאת. שימוש שכזה כאמור מצריך הסכמת בעלי הדירות כולם והסכמות אלו אינם בידי הנתבע. בנוסף נציג חברת הניהול הצהיר במועד הביקור במקום כי הוא אינו נותן שירותים לחדר המשאבות זאת בעקבות הציוד המונח בו. ודאי שלא ניתן להשלים עם מצב זה. למותר לציין כי מרחב מוגן צריך להיות פנוי כדי שישמש את בעלי הדירות בעת הצורך. אשר על כן באשר לרכיב זה של התביעה אני מורה על סילוק מלוא הציוד של הנתבע מן המרחב המוגן ומחדר המשאבות. כן אני מורה לנתבע להשיב לנציגות כל מפתח לחדרים אלו המצוי בידיו.

נושא אחרון אשר עולה בתביעה העיקרית הוא בניית הגלריה. לאחר עיון מעמיק במסמכי הבית המשותף, לרבות, התקנון המוסכם, תשריט הבית המשותף ונסח הרישום אני למדה כי השטח עליו בנה קליין את הגלריה מהווה חלק מן הדירה הידועה כחלקת משנה 42 ואיננו

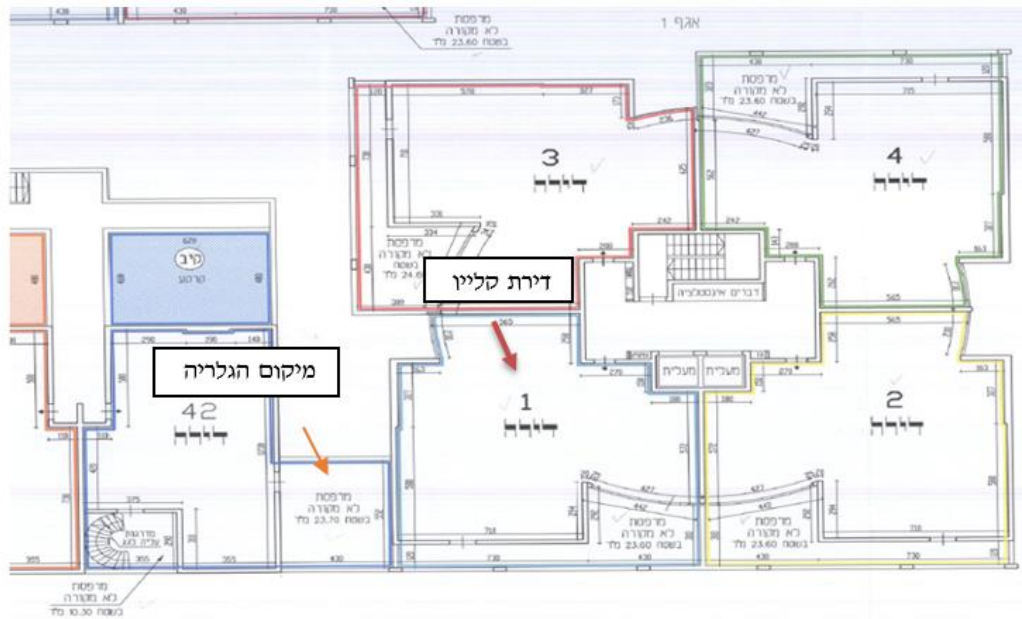


מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/303/2018, 3/97/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מהווה רכוש המשותף כטענת הנציגות. בכך די כדי לדחות טענות התובעת בעניין זה. בעל הזכויות בחלקת משנה 42 הוא אשר צריך להלין על "גלריה" זו אך הוא אינו צד להליך. להלן מוצג החלק הרלוונטי מתשריט הבית המשותף:



19. כעת אפנה לדון בסעדים שנדרשו במסגרת התביעה שכנגד. לטענת קליין, הספל נמנע מלשאת בחלקו בגין הוצאות אחזקת הרכוש המשותף משך שנתיים לפחות בסכום העומד על סך של 7,000 ש"ח. מנגד טען הספל כי במסגרת החלטה שהתקבלה פה אחד על ידי יושבי ראש ועדי הבניינים קיבל הוא פטור מתשלום דמי הוועד השוטפים. הספל אכן צירף מסמך הנושא כותרת "ישיבת ועד בית" מיום 15.10.14 במסגרתו הוחלט על ידי ראשי הוועדים של המתחם לפטור את הספל מהשתתפותו בתשלום אחזקת הרכוש המשותף. דא עקא החלטה זו לא הייתה יכולה להתקבל על ידי ראשי הוועדים בלבד. אלא היה עליה להתקבל במסגרת האסיפה הכללית של בעלי הדירות תוך קבלת החלטה על פי רוב. רלוונטית לעניין זה הוראת סעיף 5(א) לתקנון המצוי הקובעת כדלקמן:

"בעלי הדירות יקיימו אחת לשנה אסיפה כללית לשם קביעת דרכי ניהולו של הרכוש המשותף והשימוש בו, קביעת ההוצאות הכרוכות בכך, מינוי נציגות, אישור החשבונות והסדר העניינים האחרים הנובעים מהשכנות בבית המשותף."

סעיף זה מלמדנו כי בסמכות האסיפה הכללית לקבוע, בין היתר, דרכי ניהולו של הרכוש המשותף וההוצאות הכרוכות בכך, עוד בסמכות האסיפה הכללית לקבוע שכר שישולם לנציגות הבית המשותף. כפי שמוסמכת האסיפה הכללית לקבוע גובה שכרם של הנציגות



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/303/2018, 3/97/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

כך בכוחה אף לפטור את הנציגות מתשלום זה. (ראה: תיק מפקח (פ"ת) 370/18 נעמי גרינבלט נ' נציגות הבית המשותף ברחוב אחים יטקובסקי 36 בפתח תקווה, (פורסם בנבו, 12/5/19)). כיון שבענייננו ההחלטה לפטור את הספל מדמי ועד לא התקבלה על ידי רוב בעלי הדירות, אני קובעת כי יש לקבל את התביעה שכנגד בעניין זה ועל הספל להשיב לקופת נציגות תל חי 13 סך של 7,000 ש"ח. יצוין כי הספל לא חלק על גובה הסכום וטען טענות בדבר צדקת הפטור בלבד.

20. אשר לטענת קליין לפיה על הספל להשיב את דמי השכירות שנתקבלו בעבור המחסן שהושכר (12,000 ש"ח) לקופת הנציגות של בניין 13, דין טענה זו להידחות. דירתו של קליין מצויה בבניין 13 באגף 1 והמחסן שהושכר לשימוש הסופרמרקט מצוי בבניין מספר 5 באגף 4 ולפיכך אין לקליין כל עניין עם מחסן זה. טענות אלו יכולות להיטען על ידי בעלי הדירות בבניין 5 ותו לא. ראו לעניין זה סעיף 33 לתקנון הבית המשותף לפיו: **"חלקי הרכוש המשותף שבתחומי כל מבנה או אגף, למעט הקרקע, המשמשים אך ורק את בעלי הדירות שבכל מבנה או אגף, יוצמדו לדירות שבאותו מבנה או אגף"**.

ג. סוף דבר:

21. נוכח האמור לעיל, אני קובעת כי דין התביעות להתקבל בחלקן. ולפיכך אני מורה כדלקמן:

א. מר קליין יסלק בתוך 21 יום את כל הציוד שלו המצוי בחדר המשאבות ובמרחב המוגן ויעביר לנציגות כל מפתח לחדרים אלו המצוי בידו

ב. מר הספל ישלם לקופת הנציגות של בניין 13 סך של 7,000 ש"ח בעבור חלקו היחסי בדמי אחזקת הרכוש המשותף לשנים 2014-2016.

22. לאור התוצאה אליה הגעתי אני קובעת כי כל צד יישא בהוצאותיו.

ניתן היום, 24.11.2020, ח' כסלו תשפ"א, בהעדר הצדדים.

ציפי קוינט-שילוני

מפקחת על רישום מקרקעין